Lire Agir
Commercial
Vente

Olivier Ferrier

Les techniques de négociation efficaces



outils
pour convaincre

Vuibert

Table des matières

Introduction 11

Première partie - La préparation 13

Chapitre 1 - Bien se préparer 15

Outil 1 – Savoir précisément ce que l'on veut 15
Outil 2 – Choisir la meilleure stratégie 17
Outil 3 – Bien identifier son plan B puis l'améliorer 19
Outil 4 – Déterminer sa valeur de réservation 21
Outil 5 – Déterminer sa valeur idéale 27
Outil 6 – Bien identifier les problèmes de la négociation 29
Outil 7 – Bien identifier les alternatives de chaque problème 30
Outil 8 – Bien identifier les packages équivalents 31
Outil 9 – Déterminer sa propension au risque 32
Outil 10 – Ajuster son niveau de confiance 35
Outil 11 – Bien cerner l'autre partie 36

Chapitre 2 - Se poser les bonnes questions avant d'attaquer sa négociation 39

Question 1 – Les autres parties sont-elles unies ? 39
Question 2 – Dans quelle perspective temporelle s'inscrit la négociation ? 40
Question 3 – La négociation implique-t-elle des ressources rares, des idéologies ? 41
Question 4 – La négociation est-elle une nécessité ou une opportunité ? 43
Question 5 – Quelle est la nature de ce sur quoi porte la négociation ? 44

Question 6 – La négociation aura-t-elle des effets collatéraux ? 45
Question 7 – Où la négociation doit-elle prendre place ? 46
Question 8 – Faut-il envisager l'intervention d'une troisième partie ? 47
Question 9 – Le différentiel de pouvoir entre les parties est-il un facteur clé ? 48
Question 10 – Existe-t-il des précédents à la négociation ? 49

Deuxième partie - La négociation collaborative 51

Chapitre 3 - Savoir prendre du recul 55
Outil 12 – Savoir lire le jeu tactique de son partenaire 57
Outil 13 – Connaître et écouter ses propres signaux d'alerte 58
Outil 14 – Faire une pause et se taire 59
Outil 15 – Demander à faire un point 60
Outil 16 – Proposer un ajournement 61
Outil 17 – Éviter de prendre une décision sous pression 62

Chapitre 4 - Se mettre aux côtés de son partenaire 63
Outil 18 – Écouter attentivement son partenaire 64
Outil 19 – Montrer que l'on respecte le point de vue de son partenaire 65
Outil 20 – Se mettre d'accord avec son partenaire dès que l'occasion se présente 66
Outil 21 – Montrer à son partenaire qu'on le respecte 67
Outil 22 – Exprimer son propre point de vue avec force mais sans provocation 68
Outil 23 – Créer un climat favorable pour la négociation 69

Chapitre 5 - Présenter les écueils de la négociation sous un autre angle 71
Outil 24 – Poser des questions orientées vers la résolution de problèmes 72
Outil 25 – Profiter des manœuvres de votre partenaire pour faire progresser la négociation 74
Outil 26 – Rappeler les principes mêmes de la négociation 76

Chapitre 6 - Faire un « pont d'or » à votre partenaire 79
Outil 27 – Impliquer son partenaire 81

Outil 28 – Satisfaire les intérêts cachés de son partenaire 82
Outil 29 – Aider son partenaire à « sauver la face » 84
Outil 30 – Prendre son temps 85

Chapitre 7 - User de son pouvoir sans en abuser 87

Outil 31 – Faire prendre conscience à son partenaire des conséquences d'un échec 89
Outil 32 – Utiliser un plan B, désamorcer les objections 91
Outil 33 – Orienter le choix de son partenaire 93
Outil 34 – Forger un accord durable 94

Chapitre 8 - Se comporter en négociateur raisonné 97

Outil 35 – Adhérer aux grands principes du négociateur raisonné 99
Outil 36 – Structurer la négociation 101
Outil 37 – Ne pas confondre les problèmes de personne et les problèmes de fond 102
Outil 38 – Se concentrer sur les intérêts des parties et non sur leurs positions 103
Outil 39 – Mettre l'imagination au pouvoir pour générer des bénéfices mutuels 104
Outil 40 – En appeler à des critères objectifs 105
Outil 41 – Jouer sur les différences de préférences temporelles 107

Chapitre 9 - Aller plus loin dans la négociation collaborative 107

Outil 42 – Jouer sur les complémentarités 110
Outil 43 – Jouer sur les différences de croyances 112
Outil 44 – Jouer sur les différences d'aptitude 118
Outil 45 – Jouer sur les différences d'attitude vis-à-vis du risque 120
Outil 46 – Partir d'un document brouillon 122
Outil 47 – Introduire en cours de négociation des objets ou des personnes non prévus ou la tactique de la greffe 124
Outil 48 – Découper les problèmes en un maximum de sous-problèmes ou la technique du salami 128
Outil 49 – Échelonner sa proposition 131
Outil 50 – Enclencher une dynamique de concessions 133

Troisième partie - La négociation compétitive 135

Chapitre 10 - Les outils compétitifs classiques 137

Outil 51 – Se fixer une position et la tenir 137
Outil 52 – Demander à couper la poire en deux 141
Outil 53 – Faire faussement croire à l'autre partie qu'un objet a de la valeur pour soi ou la tactique du lièvre 143
Outil 54 – Feindre la colère et proférer des menaces 146
Outil 55 – Changer soudainement de comportement 149
Outil 56 – Adopter un comportement inamical 151
Outil 57 – Faire la grimace 153
Outil 58 – Lancer des ultimatums 154
Outil 59 – Exiger une concession avant même de négocier 156
Outil 60 – Faire faussement croire qu'un objet est rare 159
Outil 61 – Remettre en question les acquis 161
Outil 62 – Faire mine de quitter la table de négociation 163
Outil 63 – Fixer une date limite 165
Outil 64 – Pratiquer les silences 167
Outil 65 – Déclarer n'avoir aucune autorité sur des éléments de la négociation 169
Outil 66 – Déclarer ne plus pouvoir faire aucun effort supplémentaire 172
Outil 67 – Faire jouer l'argument de la concurrence 174
Outil 68 – Se montrer pointilleux à l'extrême 177

Chapitre 11 - Aller plus loin dans la négociation compétitive 177

Outil 69 – Utiliser la flatterie 181
Outil 70 – Pousser l'autre à s'engager 183
Outil 71 – Se faire passer pour quelqu'un d'important 185
Outil 72 – Tromper l'autre sur sa manière de faire des concessions 187
Outil 73 – Manipuler la procédure de négociation 190
Outil 74 – Faire croire à un engagement non négociable sur un élément de la négociation 192
Outil 75 – Faire diversion 194
Outil 76 – Trahir au bon moment 197
Outil 77 – Aborder un sujet sensible 202

Quatrième partie - La négociation influente 205

Chapitre 12 - Utiliser des leviers psychologiques 207

Levier psychologique 1 – Technique de l'ancrage 207
Levier psychologique 2 – Technique de la « crainte puis soulagement » 210
Levier psychologique 3 – Technique de la « porte-au-nez » 212
Levier psychologique 4 – Technique du « mais vous êtes libre de… » 214
Levier psychologique 5 – Technique du « pied-dans-la-bouche » 215
Levier psychologique 6 – Technique du toucher 218
Levier psychologique 7 – Effet Benjamin Franklin 222
Levier psychologique 8 – Effet Dunning-Kruger 224
Levier psychologique 9 – Effet de gel 225
Levier psychologique 10 – Effet de miroir 231
Levier psychologique 11 – Effet de halo 233
Levier psychologique 12 – Effet de primauté et phénomène de renversement des préférences 235
Levier psychologique 13 – Effet de présentation 238
Levier psychologique 14 – Dissonance cognitive 239

Chapitre 13 - Savoir exploiter les leviers psychologiques 243

Outil 78 – Jouer sur les premières impressions ou la tactique de l'ancrage 243
Outil 79 – Faire craindre puis rassurer (seul) ou la tactique du front russe 246
Outil 80 – Faire craindre puis rassurer (en binôme) ou la tactique « Bon flic/méchant flic » 248
Outil 81 – Faire des demandes excessives 251
Outil 82 – Obtenir un « petit plus » à la fin de la négociation ou la tactique du grignotage 255
Outil 83 – Laisser l'autre faire une offre en premier ou la tactique « À vous l'honneur » 257
Outil 84 – Adopter un comportement amical 260
Outil 85 – Répéter les demandes 263
Outil 86 – Faire douter l'autre 265
Outil 87 – Réduire la liste des choix possibles 267

Outil 88 – Jouer sur le regard des autres 269
Outil 89 – Mettre en avant ses qualifications 270
Outil 90 – Organiser les problèmes en sa faveur 272
Outil 91 – Présenter les choses à son avantage 274
Outil 92 – Influencer le mode de pensée de l'autre 275

Conclusion 279

Annexes 281

Annexe 1 : le partage de l'orange 281
Annexe 2 : les règles fondamentales d'une bonne écoute active 283
Annexe 3 : le paradoxe d'Abilene 285

Références bibliographiques 287

Introduction

La négociation offre probablement le moyen le plus puissant de régler des conflits et d'optimiser des échanges. Dans le premier cas, elle évite que de la valeur soit détruite (gaspillage de temps, perte d'argent, coûts sociaux…) et dans le second, elle créée directement de la valeur (en principe, chaque partie qui signe un contrat réalise un gain). On peut recourir à la négociation dès que deux parties ou plus ont des intérêts ni complètement divergents ni complètement convergents et qu'elles ont le choix entre coopérer ou non. Elle est devenue aujourd'hui centrale dans la plupart des organisations (économiques, politiques, sociales…). Elle est une compétence de plus en plus reconnue et recherchée car indispensable et transversale dans le monde de l'entreprise. Les outils employés en négociation sont souvent les mêmes, quel que soit le type de négociation : négociations d'affaires (contrats internationaux menés par des grandes compagnies ou « simples » contrats commerciaux…), négociations sensibles (prises d'otages gérées par le RAID ou le GIGN, fusions-acquisitions menées par des cabinets d'affaires…), négociations salariales (salaires, primes, formations…), etc. Il est d'usage de dire que 80 % de la réussite d'une négociation est le fait d'une bonne préparation ; c'est pourquoi nous vous proposons un guide détaillé pour bien vous préparer, avec, notamment, des applications à des négociations en entreprise. Toute négociation est faite de techniques mais aussi de psychologie, de comportements et d'émotions. C'est pourquoi tous les outils que nous présentons sont articulés autour de toutes ces dimensions.

Pour appréhender de façon optimale toutes vos négociations, ce guide opérationnel vous permettra :

– de vous préparer efficacement : définir votre meilleure stratégie, construire votre meilleur plan B, bien définir vos objectifs, vos limites… ;

- d'avoir la bonne approche stratégique : collaborative (gagnant-gagnant) ou compétitive (gagnant-perdant), selon l'importance que vous accordez aux enjeux de la négociation et à la relation avec l'autre partie ;
- de découvrir, comprendre et exploiter les ressorts de la psychologie pour améliorer l'efficacité de ces outils ;
- de gérer au mieux les risques liés à ces outils ;
- de vous défendre et même de contre-attaquer si ces outils sont employés contre vous.

CHAPITRE 2

Se poser les bonnes questions avant d'attaquer sa négociation

Dans le cadre d'une préparation efficace, il y a un certain nombre de questions incontournables que vous devez vous poser. Pour chacune de ces questions, nous expliquons d'abord pourquoi il faut se la poser. Nous montrons ensuite comment le fait de se l'être posée permet concrètement d'éviter des problèmes dans une négociation. Enfin, nous donnons quelques conseils pour vous entraîner à aborder la question soulevée et à y répondre dans le cadre d'une négociation qui vous concerne. Ce faisant, vous pourrez aborder l'environnement de la négociation de manière sereine. Toutes ces questions constituent une grille et donc un outil pour votre préparation.

Question 1 – Les autres parties sont-elles unies ?

Pourquoi se poser cette question ?

Tâchez de savoir si les parties sont *monolithiques* ou non, c'est-à-dire si les membres qui constituent l'autre partie sont tous en accord avec les intérêts défendus ou bien s'il existe des dissensions en son sein. Bien qu'il soit évident que les négociateurs qui forment une équipe ont intérêt à être unis, ce n'est pas toujours le cas. Il est fréquent que les membres d'une équipe aient des préférences, des valeurs, des jugements, des objectifs… différents et qu'ils défendent leurs propres intérêts, au détriment de ceux de l'équipe. Ces

différences constituent une richesse mais ne doivent pas apparaître lors de la négociation ; elles doivent avoir été repérées et gérées en amont. Si vous adoptez une posture concurrentielle dans votre négociation et que vous vous heurtez à une contrepartie unie, vous pouvez essayer de semer la discorde dans l'équipe adverse (en attaquant un de ses membres les plus faibles, par exemple).

Appliquer à la négociation

Vous êtes en train de préparer votre négociation pour obtenir un budget pour l'un de vos projets. Vous pensez, à tort, que les deux personnes décisionnaires sont unies et qu'elles auront la même opinion sur l'opportunité de votre projet. Mais, comme ce n'est pas le cas, vous allez vous heurter au désaccord de l'un des deux. Il aurait fallu que vous « gériez » ces deux décisionnaires, non pas comme un tout, mais comme deux parties distinctes (et mener deux négociations distinctes).

S'entraîner

Tâchez de bien comprendre la structure relationnelle des parties auxquelles vous allez avoir affaire dans votre prochaine négociation. Le DAF et la DRH peuvent-ils être considérés comme une seule partie ? La DRH est-elle subordonnée au DAF ou bien a-t-elle un pouvoir distinct sur le résultat de votre négociation ? La prochaine fois que vous négocierez en équipe, faites en sorte que votre équipe agisse comme un tout aux yeux de l'autre partie et qu'aucun de ses membres (surtout pas vous) ne s'en désolidarise. Si vous pensez qu'il y a des points de désaccord au sein de votre propre équipe, réglez-les *avant* d'entrer dans la négociation avec l'autre partie.

Question 2 – Dans quelle perspective temporelle s'inscrit la négociation ?

Pourquoi se poser cette question ?

Tout d'abord, vous devez savoir si la négociation que vous allez mener est « à un coup », de long terme ou bien si elle va se répéter. Dans une négociation « à un coup », la transaction en jeu n'a pas ou peu de répercussion dans le futur et c'est généralement une approche compétitive qui est retenue (vous devez vous servir des outils compétitifs de la partie 3). En général, les négociations

ont des implications dans le temps, même si vous ne vous en rendez pas compte sur le moment. Même si vous pouvez changer, votre réputation vous précède et un mauvais comportement que vous avez eu jadis peut très bien vous être reproché bien plus tard. De nombreuses négociations sont répétées (mêmes bases de négociation, mêmes types d'acteurs, mêmes genres d'enjeu…). C'est le cas des négociations syndicales au sein d'une entreprise, par exemple. Dans ce genre de négociations, il importe que vous ne soyez pas *myope*, que vous ayez à l'esprit l'importance de la gestion de votre relation avec l'autre dans le temps. Les relations de négociation qui impliquent le plus de relations de long terme sont probablement celles qui ont lieu au sein de l'entreprise et les négociations familiales (entre conjoints et avec les enfants).

Appliquer à la négociation

Votre négociation avec votre conjoint concernant vos prochaines vacances s'inscrit dans le temps et il importe donc de faire attention aux répercussions futures. Vous savez que ce que vous demandez aujourd'hui pourra être remis sur la table dans le cadre d'autres négociations futures ; alors, vous acceptez que cette négociation ne serve que de préparation à la prochaine. Vous achetez une nouvelle voiture et la négociation à laquelle vous allez vous livrer avec le concessionnaire est « à un coup » et elle promet d'être difficile.

S'entraîner

Menez votre prochaine négociation en ayant bien à l'esprit que celle-ci fait partie d'une négociation plus globale. Même si vous ne parvenez pas à vos fins dans cette négociation, n'oubliez pas qu'elle aura quand même un effet à moyen et long termes (votre interlocuteur saura dorénavant, par exemple, que vous êtes un négociateur et que vous défendez vos intérêts de manière professionnelle).

Question 3 – La négociation implique-t-elle des ressources rares, des idéologies ?

Pourquoi se poser cette question ?

Le *conflit de consensus* et la *compétition pour des ressources rares* sont deux grands types de conflits auxquels vous êtes généralement confronté.

→ Un conflit de consensus apparaît lorsque vos opinions, vos idées ou vos croyances ne sont pas compatibles avec celles d'une autre personne et que vous cherchez à trouver un arrangement d'opinion. Par exemple, les opinions des membres d'une commission de recrutement concernant un collaborateur peuvent différer quant à ses compétences, sa fiabilité. Ce type de conflit porte sur l'idéologie et les croyances fondamentales et, comme vous pouvez aisément l'imaginer, est assez difficile à résoudre car il implique des valeurs et des émotions.

→ Une compétition pour des ressources rares se produit lorsque des personnes veulent avoir accès à des mêmes ressources limitées. C'est le cas des partages de responsabilités, de profits…

De nombreuses situations impliquent non seulement des ressources rares mais aussi des idéologies. Les conflits sur les intérêts (argent, ressources…) sont plus faciles à résoudre et aboutissent davantage à des accords mutuellement bénéfiques que les conflits touchant aux croyances ou aux valeurs. C'est le cas du conflit Israélo-Palestinien qui implique l'allocation de terres (une ressource rare) mais se heurte aussi à des différends très forts d'ordres religieux et idéologique.

Appliquer à la négociation

Dans le cadre de votre promotion au grade de directeur adjoint, vous voulez un bureau plus grand et avec une vue dégagée. Ce point a l'air sans grande importance mais vous savez que la question des affectations de bureau est sensible car même s'il s'agit simplement de m^2 (compétition pour une ressource), cela est aussi hautement symbolique (conflit de consensus).

S'entraîner

Pour votre prochaine négociation, choisissez volontairement un objet qui implique des valeurs, des opinions, une idéologie. Examinez la culture de l'entreprise et essayez de demander quelque chose qui ne soit guère compatible avec cette culture. Par exemple, demandez à ce que votre bureau soit transféré à l'étage de la direction (si cela ne se fait pas, par principe, pour de simples cadres). Un entraînement dans le cadre familial est plus adapté puisqu'il s'agit de vous entraîner, vous savez que cette négociation ne vous engagera à rien (mais votre conjoint ne doit pas le savoir). Vous pouvez essayer d'obtenir de votre conjoint quelque chose qui n'est pas conforme à ses valeurs

(par exemple, vous pouvez essayer de proposer l'adoption d'un enfant déshérité par le sort, sachant que votre conjoint est contre *a priori* ou encore demandez à ce que votre enfant soit baptisé si votre conjoint est athée).

Question 4 – La négociation est-elle une nécessité ou une opportunité ?

Pourquoi se poser cette question ?

Dans de nombreux cas, vous devez négocier pour répondre à vos besoins. Dans d'autres cas, il s'agira pour vous de saisir une opportunité plus ou moins intéressante. Imaginons que vous deviez vendre votre maison à cause d'une mutation professionnelle. Vous allez devoir négocier, c'est une nécessité. Si vous ne devez pas spécialement quitter votre maison, la négociation sera alors simplement une opportunité à envisager, pas une nécessité. Nombreux sont ceux qui manquent de saisir l'opportunité de négocier par manque de confiance en eux. Certaines personnes, au contraire, sont très à l'aise dans les négociations et elles ne manquent pas de saisir les opportunités de négocier. La détection d'intérêts communs et la volonté d'aller chercher des accords mutuellement satisfaisants peut se faire de façon proactive. Elle conduit à un enrichissement puisque le négociateur est un créateur de richesses, autant qu'un bon gestionnaire de conflits.

Appliquer à la négociation

Vous avez mené une opération commerciale exceptionnelle de grande envergure sur les trois derniers mois. Vous allez le faire savoir et ne pas attendre la prochaine échéance légale (entretien annuel) pour en tirer les fruits. Vous allez saisir cette opportunité et demander une avance sur prime exceptionnelle à votre employeur.

S'entraîner

Pour votre prochaine négociation, trouvez un objet à négocier, qui ne soit pas une nécessité mais une opportunité que vous vous serez vous-même créée. Allez voir la DRH ou votre supérieur hiérarchique et demandez-lui, en dehors de la période de négociation légale (entretien annuel ou négociation obligatoire annuelle), l'obtention d'un avantage.

Vous vous êtes fâché avec un collègue il y a quelques semaines et vous ne vous parlez plus, ce qui crée une tension au sein de votre entreprise. Le pot de départ en retraite d'une collègue est l'occasion que vous pouvez saisir pour essayer de régler ce conflit, de négocier avec votre collègue et renouer le dialogue, autour d'un verre, dans un cadre festif.

Question 5 – Quelle est la nature de ce sur quoi porte la négociation ?

Pourquoi se poser cette question ?

Dans une négociation type, les parties se réunissent dans le but d'échanger des ressources. Dans d'autres cas, il s'agit d'une situation de conflit caractérisée par le fait qu'une partie a fait une demande qu'une autre partie a rejetée. La différence entre les deux types de négociation réside dans les alternatives pour un accord. Dans une situation d'échange, les parties s'en remettent, en cas de désaccord, à leur MESORE tandis que dans le cas d'un conflit, elles ont souvent recours à la justice.

Appliquer à la négociation

Dans le cadre de la rupture amiable de votre contrat de travail (licenciement négocié), vous savez qu'il s'agit de résoudre une situation conflictuelle. Dans le cadre de votre négociation commerciale avec un fournisseur ou un client, il s'agit d'optimiser vos échanges.

S'entraîner

Pour votre prochaine négociation, ayez bien conscience de ce qui est en jeu : la résolution d'un conflit ou bien un échange. Selon les cas, examinez bien votre position de repli et demandez-vous bien si vous êtes prêt à entrer dans de longues procédures judiciaires ou si un réel effort de négociation pour gérer le conflit doit plutôt être consenti.

CHAPITRE 11

Aller plus loin dans la négociation compétitive

Dans ce chapitre, nous présentons les outils qui vont vous permettre d'approfondir vos compétences en négociation compétitive. Vous y apprendrez à attaquer, à vous défendre mais aussi à parer et à contre-attaquer si l'autre partie décide, elle aussi de se montrer compétitive. Vous mesurerez aussi les risques de ces outils et en comprendrez les ressorts psychologiques. Votre contre-attaque sera compétitive si vous cherchez à tirer un profit personnel de l'attaque de l'autre et elle sera collaborative si vous profitez de l'attaque qui vous est adressée pour replacer la négociation dans un contexte collaboratif, profitant aux deux parties.

Outil 68 – Se montrer pointilleux à l'extrême

Mettre en œuvre

On dit parfois que le Diable se cache dans les détails alors montrez-vous pointilleux sur certains points de la négociation. Si vous n'êtes pas trop mal à l'aise avec les chiffres, tendez des pièges classiques en matière de traitement de données (calcul de pourcentages, de taux de variation, sources des informations…). Apportez des données pour confirmer votre point de vue, pour discréditer les faits rapportés par l'autre partie, voire pour discréditer sa personnalité même. Vous pouvez ajouter de l'émotion pour montrer que l'autre

partie s'est mal comportée, feindre d'avoir été choqué et mettre en exergue le mauvais comportement de l'autre partie. Préparez-vous pour placer des commentaires meurtriers dans la conversation. Plus l'enjeu est important et plus vous devrez passer de temps à creuser pour obtenir des informations sur les faits. Votre argumentaire technique doit être soigné et, pour être efficace, ne pas être trop complexe. En effet, il doit être suffisamment complexe pour ne pas être paré mais pas trop pour éviter que l'autre partie rétorque : « votre calcul est si complexe qu'il en est douteux », sauf à être capable d'expliquer avec pédagogie votre mode de calcul. Nous vous conseillons d'employer cet outil lorsque l'autre partie est la moins encline à réfléchir (un vendredi, en fin d'après-midi ou après une réunion qui a été compliquée, par exemple). L'autre partie sera parfois prête à céder sur un point si elle juge qu'il est trop complexe à gérer pour elle (« Je vous fais confiance sur vos calculs… »).

Dans une négociation salariale :

- vous avez intérêt à présenter certains chiffres sous leur meilleur jour (croissance de vos profits, par exemple) ; minimiser vos pertes avec un graphique semi-logarithmique… ;
- vous pouvez dire : « mon salaire en 3 ans n'a augmenté que de 12 points de pourcentages » au lieu de « mon salaire en 3 ans n'a augmenté que de 35 % » ;
- vous pouvez dire : « j'ai été augmenté de 3 % il y a deux ans et de 2 % il y a un an, soit une augmentation totale de 5 % » (ce qui est mathématiquement faux).

Tous ces arguments requièrent d'être travaillés en amont et non dans le feu de la négociation. D'une façon générale, les individus sont réticents à l'emploi de données trop sophistiquées (taux de croissance instantané…) et leur incapacité à parer des arguments trop techniques crée un avantage certain.

Mesurer les risques

S'attaquer aux faits présente largement moins de risque que s'attaquer aux personnes ; ne perdez toutefois pas de vue que souvent, l'autre partie ne saura pas dissocier les intérêts et les personnes et prendra des reproches relatifs à des objets pour elle, en en faisant une affaire personnelle. Même si les faits ou les personnes auxquels vous vous attaquez sont effectivement condamnables, tâchez quand même de ne pas trop vous emporter, au risque de provoquer la rupture de la négociation.

Comprendre les ressorts psychologiques

Les faits sont difficiles à remettre en question et sont théoriquement plus puissants que les émotions (ils s'imposent aux parties en tant que « vérité »). Lorsqu'un négociateur apporte des faits que l'autre partie ignorait ou bien qu'elle pensait ne pas être connus d'elle, cela crée un effet de surprise et de la confusion dont vous pouvez tirer profit. La honte ou la gêne qu'une partie ressent peut l'inciter à faire des concessions pour se faire pardonner. Cet outil repose sur l'*effet de présentation* (voir le Levier psychologique 13, « Effet de présentation »).

Savoir parer et contre-attaquer

■ Parade

Si quelqu'un emploie cet outil contre vous et qu'un premier signe de reproche apparaît vis-à-vis de vous, nous vous recommandons de le tuer dans l'œuf et d'éviter que la conversation ne tourne court. Si la critique est fondée (l'autre partie présente des faits irréfutables, des calculs sans erreur, des données fiables…), vous devez l'accepter mais essayez néanmoins de présenter les choses de telle façon qu'elles apparaissent comme une erreur involontaire ou moins importante qu'en réalité (voir l'Outil 91, « Présenter les choses à son avantage »). La mauvaise foi est la première parade qui vient à l'esprit mais nous vous conseillons de l'éviter si les faits présentés par l'autre partie sont objectivement irréfutables. Si la critique est infondée, la parade consiste simplement à discuter des faits et/ou de leur incidence dans le cadre de la négociation. Si vous cherchez à parer dans un cadre compétitif, revenez, non pas sur les faits eux-mêmes, mais sur la façon dont ils sont présentés. D'une manière générale, le travail de vérification des faits, de recueil d'informations… entre en bonne partie dans la phase de préparation. D'ailleurs, la simple détermination de votre valeur de réservation peut poser des problèmes de calcul, d'estimation… (voir l'Outil 4, « Déterminer sa valeur de réservation »). La meilleure parade, c'est de maîtriser les calculs généralement impliqués dans toute négociation (à cet égard, les négociateurs ayant une formation d'ingénieur sont souvent mieux habilités à manipuler cet outil).

■ Contre-attaque compétitive

Vous pouvez contre-attaquer cet outil s'il est dirigé contre vous en vous insurgeant, en proclamant que c'est faux et en essayant ensuite d'en tirer avantage (à titre de compensation pour avoir été injustement insulté). Vous pouvez aussi vous montrer « plus royaliste que le roi » et faire vous-même preuve de pointillisme en vue d'en tirer profit (en allant encore plus loin que l'attaquant sur les aspects techniques des faits).

■ Contre-attaque collaborative

Si l'autre partie vous attaque avec cet outil, vous pouvez essayer d'en profiter pour instaurer un cadre collaboratif. Acceptez de revenir sur les faits incriminés et d'entrer dans le pointillisme de l'autre partie ; remerciez-la d'apporter autant de rigueur et de précision à la négociation (et si vous ne le pensez pas, tâchez de vous montrer sincère). Proposez-lui de faire un point circonstancié et profitez-en pour faire grossir le gâteau et/ou répartir le gâteau de façon plus équitable (en repérant les éventuelles erreurs, omissions…). Saisissez cette chance de contre-attaquer pour étudier en profondeur le dossier et trouver des solutions techniques plus élaborées (qui conduiront à de meilleurs contrats). C'est une « belle » contre-attaque car nombre de négociateurs apprécient mal d'entrer dans des calculs compliqués (« Vous avez raison de revenir sur ce point de détail ; j'ai peut-être commis une erreur alors je propose de détricoter toute cette procédure »). En contre-attaquant ainsi, vous pourrez replacer la négociation dans un contexte vraiment constructif.

S'entraîner

Dans votre prochaine négociation, préparez-vous et travaillez en détail les aspects techniques du dossier. Essayez de bien comprendre les ressorts techniques (calculs de taux, pourcentages…), de repérer les éventuelles erreurs et d'en tirer profit. Si vous ne détectez aucune erreur, tâchez d'en fabriquer une de toutes pièces (que l'autre partie aura du mal à expliquer). Faites cela dans les premiers temps avec des personnes que vous savez mal à l'aise avec les chiffres (qui vous diront « Je vous croie sur parole car les chiffres et moi, cela fait deux ! »). Puis, peu à peu, essayez cet outil avec des personnes de plus en plus pointues techniquement.

Outil 69 – Utiliser la flatterie

Mettre en œuvre

Faites en sorte que l'autre partie paraisse sous un jour favorable, dites-lui qu'elle est douée dans son domaine, intelligente, attrayante, etc. Montrez-vous impressionné par ce qu'elle fait, écoutez-la attentivement, demandez-lui d'en dire davantage. Utilisez un langage mielleux et assurez-vous que le langage du corps ne vous trahisse pas. Dans la mesure où la flatterie est souvent suspecte, il convient de l'employer avec finesse et humour. Le type de flatterie le plus stratégique, pour promouvoir son propre intérêt, consiste à flatter l'autre partie dans un domaine important pour elle et dans lequel elle ressent une certaine insécurité.

Mesurer les risques

La flatterie éveille souvent les soupçons. Aussi, si elle est pratiquée de façon grossière ou trop souvent, elle sera repérée. Le risque de rupture est faible car elle peut très bien être prise comme une démarche collaborative visant à créer une bonne ambiance et quand bien même serait-elle sournoise, la flatterie fait toujours plaisir. Il n'est pas rare, en effet, que les parties en usent pour détendre une atmosphère parfois un peu stressante ou pour ouvrir positivement une négociation (« Je vous ai trouvé très convaincante lors de votre dernière intervention… »). Les personnes orgueilleuses sont évidemment plus exposées que les autres. La flatterie est à double tranchant et donc risquée dans la mesure où elle peut, si elle est repérée ou suspectée, conduire aux effets inverses que ceux désirés. Mais, même si le flatteur est suspecté d'être intéressé, ce comportement peut quand même accroître la confiance et améliorer les relations.

Comprendre les ressorts psychologiques

La flatterie joue sur les principes psychologiques de *formation du lien affectif* et de *principe d'échange* (vus dans le cadre de l'Outil 84, « Adopter un comportement amical »). La flatterie joue sur la création d'un lien avec l'autre partie. Cette dernière voudra probablement récompenser la bienveillance dont vous faites preuve à son égard (par une concession). En agissant comme un ami, vous rendez l'autre partie redevable. Les gens aiment bien que les

autres les apprécient, voire les admirent. Ils sont davantage enclins à leur faire confiance et répondent plus favorablement lorsqu'on les met en valeur.

Savoir parer et contre-attaquer

■ Parade

La parade consiste à ne pas vous laisser « entraîner par les sirènes » et, tout comme le héros Ulysse, essayer d'en profiter sans vous laisser distraire. Au lieu de mettre des bouchons de cire dans vos oreilles, il convient d'entendre mais de ne pas écouter les flatteries. Restez courtois et faites mine d'apprécier le compliment mais montrez que vous n'êtes pas dupe (s'il est utilisé dans un cadre compétitif).

■ Contre-attaque compétitive

Faites croire à l'autre que vous êtes dupe et essayez de repérer quel est l'objectif de sa manœuvre (cet outil sera certainement employé à un moment précis de la négociation et il révélera des informations sur l'autre partie). Vous pouvez aussi laisser croire à l'autre partie que sa manœuvre a fonctionné et employer l'Outil 53, « Faire faussement croire à l'autre partie qu'un objet a de la valeur pour soi ou la tactique du lièvre ». Vous obtiendrez ainsi un gain différentiel.

■ Contre-attaque collaborative

La flatterie se révèle toutefois collaborative si vous l'employez dans le cadre de la technique de reformulation (voir l'Outil 91, « Présenter les choses à son avantage ») et qu'elle demande à l'autre partie de donner un conseil du type : « Que feriez-vous à ma place ? ».

S'entraîner

Pour vous entraîner, flattez la personne avec laquelle vous allez mener votre prochaine négociation et observez bien sa réaction. Découvrez son point sensible, flattez-la et une fois que vous l'aurez mise en valeur, essayez d'en tirer profit. Faites cela dans un cadre compétitif et aussi dans un cadre collaboratif. Pour ce dernier, lors d'une prochaine négociation dans laquelle vous ressentirez de la tension, essayez de flatter l'autre partie et tâchez de bien noter l'effet que cela produira sur le climat de la négociation. Vous pouvez faire ce travail en dehors d'une négociation.

Lire Agir
- Commercial
- Vente

Les **techniques** de **négociation efficaces**

90 outils pour convaincre

Cet ouvrage, résolument pratique, vous invite à découvrir de nombreux outils de négociation « clé en main », puis à les mettre en œuvre. Il s'adresse ainsi à tout lecteur qui, quel que soit son niveau d'expertise et son domaine d'activité, souhaite progresser dans cette compétence indispensable qu'est aujourd'hui la négociation.

Pour vous aider à mener à bien toutes vos négociations, cet ouvrage vous apprendra à :

- vous préparer dans les règles de l'art,
- employer efficacement les outils du négociateur collaboratif,
- recourir avec habileté aux outils du négociateur compétitif,
- comprendre les aspects psychologiques de la négociation,
- découvrir les outils du négociateur manipulateur.

Olivier Ferrier est docteur et Maître de conférences en Économie. Il est responsable de la licence 3 Économie-Gestion à la Faculté de Sciences Économiques et de Gestion de l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne. Il y a dirigé pendant quatre ans l'IUP Commerce-Vente et l'Institut de Management Commercial. Spécialiste en théorie des jeux et théorie de la négociation, il est chercheur à l'ERUDITE. Il enseigne notamment la négociation dans plusieurs masters professionnels de l'IAE Gustave Eiffel (ingénierie d'affaires, marketing, ingénierie financière, logistique et achats internationaux, management des organisations, management opérationnel des réseaux commerciaux, international master in business management…).

ISBN : 978-2-311-62160-0

9 782311 621600

Vuibert.fr